

1505556-46.2021.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... a posse do armamento pelos roubadores:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505556-46.2021.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505556-46.2021.8.26.0268

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO HENRIQUE DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 09 de julho de 2021, por volta das 02:00 horas, na Rodovia Régis Bittencourt, nº 297, bairro Potuvera, Itapecerica da Serra, os réus EDSON CARLOS LUIZ, JOÃO VICTOR SIQUEIRA LIMBERGER e CAIO HENRIQUE DOS SANTOS, na companhia de um quarto agente não identificado, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito em comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e restrição de liberdade da vítima, pertences pessoais de Valdir Maria de Jesus Ramos.

Em razão dos fatos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal.

Denúncia recebida às fls. 242/243. As provas orais e os interrogatórios foram colhidos por meio audiovisual.

DECIDO.

1. A preliminar de nulidade por ausência de reconhecimento do réu Edson com a observância dos ditames do artigo 226 do CPP deve ser afastada, diante das circunstâncias do caso concreto.

Em realidade, trata-se de arguição de difícil compreensão à luz do cenário dos autos, porquanto a argumentação é totalmente inaplicável ao imbróglio.

É evidente que o réu Edson não foi submetido a reconhecimento pessoal na fase policial, pois passou toda a investigação criminal foragido, vindo a ser indiciado de forma indireta (fl. 203) e preso preventivamente já com o processo em curso, após o recebimento da denúncia (fls. 264/266).

E quanto à fotografia encontrada no telefone celular apreendido no veículo roubado, cabe destacar que o próprio Edson admitiu que o celular havia sido seu e a fotografia, de fato, era sua.

De qualquer modo, sugiro à nobre defesa técnica do réu Edson um pouco mais de cuidado com certas alegações flagrantemente estranhas ao contexto processual. Isso porque sustenta a defesa não ter sido juntada aos autos a tal fotografia constante no celular de Edson, o que é objetivamente falso, vez que a aludida fotografia fora estampada à fl. 08 da cautelar nº 1505346-92.2021, apensada por meio digital a estes autos principais.

2. No mérito, a acusação é procedente.

Às provas.

Ouvida em juízo, a vítima manteve, substancialmente, suas declarações policiais de fls. 57/60. Em relação ao réu Caio, noticiou que o reconheceu por fotografia que lhe fora encaminhada pela polícia, e não presencialmente, não tendo dúvida que se trata do indivíduo que ingressou em seu caminhão e o amarrou.

Indagados em juízo, os policiais rodoviários federais não inovaram em relação aos depoimentos administrativos de fls. 07/08.

Interrogado na esfera policial às fls. 161/162, o réu João Victor ofereceu detalhado relato de como o grupo criminoso composto por ele, pelos demais réus e por outros indivíduos atuava no cometimento de roubos do estilo.

Em juízo, como sói ocorrer, mudou de versão. Negou os fatos; que recebeu mensagem de whatsapp em um grupo de motoristas de aplicativo, pedindo que fosse para Itapecerica da Serra; que não lembra quem mandou a mensagem; que chegando lá não encontrou ninguém, e voltou; que não foi interrogado no DP; que não lembra o número de celular que possuía à época; que conhece os réus de vista; que não conversou com eles no dia do delito.

Também na via judicial, o réu Caio, interrogado, negou a acusação; que não lembra o número de telefone usado na época; que foi à Itapecerica da Serra após receber mensagem em grupo de whatsapp frequentado por motoristas de aplicativo, mas que lá chegando não encontrou ninguém; que conhecia os demais de vista.

Por fim, o inculcado Edson também rechaçou a denúncia. Afirmou que estava em Minas Gerais no dia dos fatos, pois ficou vários meses lá naquele período; que o celular encontrado no caminhão realmente era seu; que deixou o celular com seus parentes quando foi para Minas; que desconhece o que aconteceu com o celular depois disso; que nunca mais falou com seus parentes sobre o celular; que conhece os demais réus de vista.

A condenação é de rigor.

A alegação de Edson sobre o celular não ostenta qualquer credibilidade, à evidência. Se o celular tivesse sido extraviado por algum de seus parentes (como insinuado), bastaria ao réu tê-los arrolado como testemunhas para validação da assertiva. Ao reverso, o próprio réu negou ter sido comunicado sobre a perda do aparelho por sua parentela. Tampouco parece crível que outra pessoa estivesse usando o telefone mantendo a fotografia de Edson no perfil...

De mais a mais, fácil seria a Edson fazer prova, por meio testemunhal ou documental, de que estava em Minas Gerais na data dos fatos, como alegado. É sempre do réu o ônus de provar o álibi sacado, não é demais lembrar.

Impende sublinhar também que a vítima teve acesso ao celular de Edson e à fotografia nele contida logo após o delito (mesmo porque o aparelho estava desbloqueado e a fotografia "de capa" era visualizável de plano), quando ainda estava com a memória dos fatos "fresca".

É manifesto, outrossim, que os réus Caio e João inventaram um suposto grupo de whatsapp frequentado por motoristas de aplicativos como forma de justificar sua presença no entorno do cenário do delito, sabedores que os celulares de todos os réus estavam nas imediações, conforme apurado pelas antenas ERB's mencionadas no relatório policial de fls. 196/204.

Ademais disso, conforme indicado no mencionado relatório e comprovado pelos prints estampados às fls. 75/83 da cautelar nº 1505346-92.2021, digitalmente apensada a este caderno processual principal, os réus conversaram entre si, diretamente, e não por meio de um grupo composto de várias pessoas.

De resto, se diferente fosse, seria simples aos réus produzir prova de suas alegações, bastando juntar aos autos prints do tal grupo. Não o fizeram, o que autoriza a conclusão de que se trata de criação fantasiosa.

Impossível não conferir valor, ainda, ao minucioso interrogatório policial do réu João Victor, que descortinou em detalhes como funcionava o arreglo criminoso. Pela quantidade de pormenores, completamente descabido supor que tal narrativa pudesse ter sido falseada pelos agentes policiais, como debilmente sugerido pelo requerido.

Aliás, a confissão "vale não pelo local em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova colhida na instrução" (in RJTJSP).

Por derradeiro, diante do acervo probatório acima, totalmente irrelevante para o desate do feito a ligeira hesitação do ofendido quanto ao reconhecimento do réu Caio e a discussão em preliminar sobre o reconhecimento do réu Edson, porquanto tais elementos probatórios mostraram-se dispensáveis para configuração da participação dos réus em comento, pois os demais elementos de prova, acima expostos, configuram circunstâncias autônomas e independentes, por si sós aptas ao édito condenatório (art. 157, parágrafos 1º e 2º, CPP).

2. Passo as dosar as penas, iniciando pela do réu Edson.

Na primeira fase existem circunstâncias judiciais dignas de consideração em desapeço do réu.

Inicialmente, cabe aqui a valoração das causas de aumento de pena sobejantes, já que três são as circunstâncias majorantes a ser computadas. Assim, conforme jurisprudência serena do STJ:

"O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não

contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena." (HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

É manifesta a presença da majorante do concurso de agentes, dada a participação de ao menos 4 ladravazes (ou seja, acima do mínimo legal), como articulado na denúncia.

Ocorrente, também, a presença da majorante prevista no art. 157, par. 2º, V, do diploma penal, pois a vítima relatou ter sido mantida cativa por lapso além do ordinário - cerca de uma hora e meia.

Há outra circunstância judicial negativa, agora de natureza pessoal.

Conforme fls. 217/232 e 233/237, o réu possui várias condenações criminais. As execuções de nº 2 e 3 constam como extintas pelo cumprimento em lapso superior ao previsto no art. 64, I, do Código Penal. Aptas, contudo, a configurar maus antecedentes.

Diante de tal pluralidade de circunstâncias negativas, com especial consideração ao número de assaltantes e aos péssimos antecedentes do requerido, censura incrementada em 1/3, fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda etapa, verifico que as execuções definitivas de nº 1 e 5 indicadas nas folhas mencionadas ainda estão pendentes de cumprimento, configurando, pois, reincidência. Deixo de considerar a execução de nº 4, vez que não há trânsito em julgado para a defesa, conforme consulta feita nesta data aos autos do processo da condenação.

O reproche deve montar em patamar acima do piso, por se tratar de duas condenações, ou seja, de multirreincidência. Pena agravada em 1/4, por ora arbitrada em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Na fase derradeira, quanto à arma branca, despiciendo o seu encontro, pois a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já entendeu ser dispensável a apreensão e respectiva perícia do artefato, contentando-se com prova oral segura sobre a posse do armamento pelos roubadores:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida". (Habeas Corpus n. 96.099, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.6.2009.)

Na hipótese em testilha, o manejo de faca foi noticiado de forma conclusiva pela vítima, não havendo qualquer dúvida sobre o tema.

Escarmento majorado em 1/3, ausente fundamento para acréscimo além do mínimo, assentado definitivamente em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 21. Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

O regime inicial de cumprimento será o fechado, por força da quantidade de pena e da reincidência dolosa.

Inviáveis substituição por pena restritiva de direitos e sursis, ausentes os respectivos requisitos legais.

3. Ao réu João Victor.

Na primeira fase existem circunstâncias judiciais dignas de consideração em desapreço do réu.

Inicialmente, cabe aqui a valoração das causas de aumento de pena sobejantes, já que três são as circunstâncias majorantes a ser computadas. Assim, conforme jurisprudência serena do STJ:

"O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena."

(HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

É manifesta a presença da majorante do concurso de agentes, dada a participação de ao menos 4 ladravazes (ou seja, acima do mínimo legal), como articulado na denúncia.

Ocorrente, também, a presença da majorante prevista no art. 157, par. 2º, V, do diploma penal, pois a vítima relatou ter sido mantida cativa por lapso além do ordinário - cerca de uma hora e meia.

Diante de tal pluralidade de circunstâncias negativas, com especial consideração ao número de assaltantes, censura incrementada em 1/4, fixada em 5 anos de reclusão.

Na segunda etapa, atenuo a admoestação em 1/6, ante a menoridade relativa (4 anos e 2 meses de reclusão).

Na fase derradeira, quanto à arma branca, despiciendo o seu encontro, pois a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já entendeu ser dispensável a apreensão e respectiva perícia do artefato, contentando-se com prova oral segura sobre a posse do armamento pelos roubadores:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de

resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida".

(Habeas Corpus n. 96.099, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.6.2009.)

Na hipótese em testilha, o manejo de faca foi noticiado de forma conclusiva pela vítima, não havendo qualquer dúvida sobre o tema.

Escarmento majorado em 1/3, ausente fundamento para acréscimo além do mínimo, assentado definitivamente em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 13. Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

O regime inicial de cumprimento será o fechado, tendo em vista a gravidade em concreto do crime de roubo (com o sopeso de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de uma majorante, vale sublinhar).

Inviáveis substituição por pena restritiva de direitos e sursis, ausentes os respectivos requisitos legais.

4. Ao réu Caio.

Na primeira fase existem circunstâncias judiciais dignas de consideração em desapreço do réu.

Inicialmente, cabe aqui a valoração das causas de aumento de pena sobejantes, já que três são as circunstâncias majorantes a ser computadas. Assim, conforme jurisprudência serena do STJ:

"O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena."

(HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

É manifesta a presença da majorante do concurso de agentes, dada a participação de ao menos 4 ladravazes (ou seja, acima do mínimo legal), como articulado na denúncia.

Ocorrente, também, a presença da majorante prevista no art. 157, par. 2º, V, do diploma penal, pois a vítima relatou ter sido mantida cativa por lapso além do ordinário - cerca de uma hora e meia.

Diante de tal pluralidade de circunstâncias negativas, com especial consideração ao número de assaltantes, censura incrementada em 1/4, fixada em 5 anos de reclusão.

Na segunda etapa, nada a considerar.

Na fase derradeira, quanto à arma branca, despiciendo o seu encontro, pois a

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já entendeu ser dispensável a apreensão e respectiva perícia do artefato, contentando-se com prova oral segura sobre a posse do armamento pelos roubadores:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida". (Habeas Corpus n. 96.099, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.6.2009.)

Na hipótese em testilha, o manejo de faca foi noticiado de forma conclusiva pela vítima, não havendo qualquer dúvida sobre o tema.

Escarmento majorado em 1/3, ausente fundamento para acréscimo além do mínimo, assentado definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 16. Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

O regime inicial de cumprimento será o fechado, tendo em vista a gravidade em concreto do crime de roubo (com o sopeso de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de uma majorante, vale sublinhar).

Inviáveis substituição por pena restritiva de direitos e sursis, ausentes os respectivos requisitos legais.

5. Ante o exposto, declaro o réu:

A) EDSON CARLOS LUIZ incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

B) JOÃO VICTOR SIQUEIRA LIMBERGER incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

C) CAIO HENRIQUE DOS SANTOS incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de

16 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

7. Os réus, que responderam ao feito presos, assim devem permanecer, pois seu acautelamento anterior, por óbvio, foi revigorado com a prolação desta sentença condenatória que os exprobrou a iniciar a pena em regime fechado.

Seria um manifesto contrassenso, aliás, que respondendo ao feito preso o réu condenado a regime inicial diverso do aberto pudesse ser posto em liberdade após a sentença recorrível. Outro não é o posicionamento do STJ em hipóteses do gênero:

“O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade”
(AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

8. Após o trânsito em julgado desta, lancem-se os nomes dos apenados no rol dos culpados.

9. Custas na forma da legislação estadual.

10. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

11. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP. Sobre o ponto, aliás, anoto que o incidente de restituição de bens apreendidos restou solucionado à fl. 432.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA